

Nr. 150 Der Reichsminister der Justiz an Reichsminister Lammers, geschäftsführendes Mitglied des Ministerrats für die Reichsverteidigung. 11. September 1939

R 43 II/1513a, Bl. 11 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf einer Verordnung zum Schutz gegen frühreife Schwerverbrecher]

Sehr geehrter Herr Kollege!

In der Anlage übersende ich den Entwurf einer „Verordnung zum Schutz gegen frühreife Schwerverbrecher“ mit der Bitte, den Entwurf durch den Ministerrat für die Reichsverteidigung verabschieden zu lassen².

Der Entwurf soll es ermöglichen, auf Jugendliche im Alter von über 16 Jahren bei besonders schweren Straftaten die gegen Erwachsene vorgesehenen Strafen zur Anwendung zu bringen. Er ist veranlaßt durch eine Mordtat, die der jugendliche Fürsorgezögling *Walter Wolf* an seinem Dienstherrn, dem Kaufmann *Walter Bader*, in Dyherrnfurth, Krs. Wohlau, begangen hat. Die Einzelheiten dieses Raubmordes zeugen von einer so niedrigen Gesinnung, daß der Führer und Reichskanzler auf einen Bericht des Reichsführers SS mir den Auftrag erteilt hat, den Entwurf eines Gesetzes mit rückwirkender Kraft vorzulegen, wonach Jugendliche im Falle der Begehung besonders ernster Straftaten zu den schwersten Strafen sollen verurteilt werden können, die gegen Erwachsene zulässig sind. Der anliegende Entwurf entspricht diesem Auftrag³.

Für größtmögliche Beschleunigung wäre ich dankbar, damit der Fall *Wolf*, der in Schlesien großes Aufsehen erregt hat, auf Grund der Verordnung alsbald eine angemessene Sühne findet.

Ich bemerke, daß der Oberbefehlshaber des Heeres am 10. September auf meine Anregung für die besetzten polnischen Gebiete bereits eine entsprechende Verordnung erlassen hat, um die in diesen

¹ Lt. Vm. von MR Ficker am 13. 9. 1939 durch AGR Féaux de la Croix/RJuM an RKabR v. Stutterheim im Führer-Sonderzug übergeben: Stutterheim wolle die VO Lammers zur Unterschrift vorlegen, zuvor aber noch mit MD Kritzinger Rücksprache nehmen; R 43 II/1513a, Bl. 10. Eine Abschrift des Schreibens und der VO ging der Rkei am 14. 9. auch direkt zu; ebd. Bl. 7–9. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 910 f.

² Einen noch als Gesetz gefaßten vorläuf. Entwurf hatte StS Freisler dem RMRk am 15. 8. zugeleitet und bemerkt: „SS-Gruppenführer Schaub hatte mir unter dem 13. August 1939 den Willen des Führers übermittelt, daß ein Gesetz geschaffen werden solle, wonach in besonders liegenden Fällen auch gegen einen noch nicht achtzehn Jahre alten Schwerverbrecher die schwersten Strafen verhängt werden können, die gegen Erwachsene zulässig sind. Als Altersgrenze war in dem Schreiben die Vollendung des sechzehnten Lebensjahres des Täters vorgesehen. In dem anliegenden Entwurf habe ich als Altersgrenze das vollendete siebenzehnte Lebensjahr vorgesehen, weil ich annehme, daß der Wille des Führers dahin geht, daß nur solche unter achtzehn Jahre alte Täter mit der Todesstrafe oder der Zuchthausstrafe belegt werden können, die nach ihrer geistigen und sittlichen Entwicklung einem Erwachsenen gleichzuachten sind. – Diese Annahme ist durch ein von mir mit Herrn SS-Gruppenführer Schaub geführtes Ferngespräch bestärkt worden.[...] Durch die in § 2 des Entwurfs vorgesehene Rückwirkung des Gesetzes soll Gewähr dafür gegeben werden, daß der kürzlich in Schlesien von dem nicht ganz achtzehnjährigen Fürsorgezögling *Walter Wolf* begangene Mord an dem Viehhändler *Bader* angemessen gesühnt wird.“ Ebd. Bl. 2–4. Lammers hatte am 8. 9. entgegnet, Hitler werde wohl Wert darauf legen, daß die Strafverschärfung auch erst 16jährige Jugendliche erfasse, und angeregt, sie nunmehr als VO des MRfDRV zu erlassen; ebd. Bl. 5 f.

³ Den materiellen Kern, der gleichlautend auch in die Endfassung der VO einging, enthielt § 1: „[1] Gegen einen Jugendlichen, der bei Begehung einer Straftat über sechzehn Jahre alt ist, kann der Staatsanwalt die Anklage auch vor dem Gericht erheben, das zur Verhandlung und Entscheidung gegen Erwachsene zuständig ist. – [2] In diesem Falle verhängt das angerufene Gericht gegen den Täter diejenigen Strafen und Maßregeln der Sicherung und Besserung, die gegen Erwachsene angedroht sind, wenn der Täter nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung einer über achtzehn Jahre alten Person gleichzuachten ist und wenn die bei der Tat gezeigte besonders verwerfliche verbrecherische Gesinnung oder der Schutz des Volkes eine solche Bestrafung erforderlich macht.“

Gebieten tätigen Feldkriegsgerichte und Sondergerichte instandzusetzen, gegen jugendliche Polen, die Verbrechen gegen das Leben Volksdeutscher im besetzten Gebiet begangen haben, die Todesstrafe zu verhängen.

Je eine Abschrift dieses Schreibens und des Entwurfs für die ständigen Mitglieder des Ministerrats für die Reichsverteidigung füge ich bei⁴.

Heil Hitler!
Dr. Gürtner

⁴ MD Kritzinger leitete den VO-Entw. am 14. 9. mit Frist 17. 9. den Mitgliedern des MRfdRV zu. Auf den telefon. Einwand von ORR Hülle/WM-Rechtsabt., daß die VO auch für die Wehrmachtgerichte anwendbar sein müsse, wurde zwischen OKW und RJuM bis zum 19. 9. ein entspr. Paragraph ergänzt, diese Neufassung am 21. 9. von der Rkei dem StdF, GBV, GBW und OKW zugeleitet und am 25. bzw. 28. 9. von Lammers und Frick mitgezeichnet; R 43 II/1513a, Bl. 12–14, 21–26. Göring fertigte die VO zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher am 4. 10. 1939 aus (RGBl. I S. 2000). Zu Bedeutung und Tragweite vgl. WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 273–280. Himmler interpretierte sie sogleich als Versuch der Justiz, das von der Polizei als ureigene Domäne beanspruchte Feld der „Sicherung und Besserung“ für sich zu behaupten: Dok. Nr. 185.

Zitierhinweis

Nr. 150 Der Reichsminister der Justiz an Reichsminister Lammers, geschäftsführendes Mitglied des Ministerrats für die Reichsverteidigung. 11. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d150>